

TEMA 3: Régimen Local: Régimen jurídico y entidades que integran la Administración Local. La Hacienda Local en la Constitución.

Régimen Local: Régimen jurídico y entidades que integran la Administración Local.

La Administración Local se regula constitucionalmente en el Capítulo II de su Título VIII, artículos 140, 141 y 142:

El 140 garantiza la autonomía de los municipios, que gozarán de personalidad jurídica plena. También atribuye su gobierno y administración a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.

Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

El 141 se dedica a la provincia que por un lado es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y a la vez división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia (no sustituirlas). En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Régimen jurídico:

Existen numerosas normas referidas a la Administración Local pero las fundamentales que definen su régimen jurídico son las siguientes:

Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Canarias tenemos además las Leyes territoriales 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias y la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

Hay muchas otras normas, pero merecen destacarse también el Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (ROF) y el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el reglamento de servicios de las corporaciones locales

Son **Entidades locales territoriales**:

1. El Municipio.
2. La Provincia.
3. La Isla en los archipiélagos balear y canario.

Gozan, asimismo, de la condición de Entidades locales:

1. Las Comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía
2. Las Áreas Metropolitanas
3. Las Mancomunidades de Municipios

Particularidades de su régimen jurídico:

Potestades

- Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
- Las potestades tributaria y financiera.
- La potestad de programación o planificación.
- Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
- La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
- Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
- La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
- La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes y las mismas prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para el cobro de sus créditos

Competencias

Propias: Sólo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, sin perjuicio de la debida coordinación con las demás AA.PP.

El art. 25 determina un listado de competencias propias (p.ej. policía local o tráfico). Además el 26.1 enumera los servicios mínimos obligatorios, según el tramo de población (p.ej. recogida de residuos en todos los municipios, prevención y extinción de incendios en los de más de 20.000 hab.).

Delegadas por el Estado y las Comunidades Autónomas.

Otras **distintas** de las propias y delegadas, que sólo podrán ejercerse cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Entidad Local y no se incurra en un supuesto de duplicidad del mismo servicio público con otra Administración Pública.

La **organización municipal** responde a las siguientes reglas:

El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión Especial de Cuentas existen en todos los ayuntamientos.

La Junta de Gobierno Local y las Comisiones Informativas, si el municipio supera los 5.000 habitantes y potestativamente en los de menos,

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones en los municipios de gran población y potestativamente en el resto.

Organización Provincial

El Gobierno y la administración de la Provincia corresponde a la Diputación. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de la Diputación son asumidas por las propias Comunidades. En las Islas Baleares y Canarias, la isla es el elemento territorial básico y su gobierno está encomendado a los Consejos Insulares y a los Cabildos, respectivamente. Por último existen regímenes especiales en el País Vasco y Navarra.

Son competencias propias de la Diputación (y por tanto de los Cabildos) las que les atribuyan las distintas Leyes y, en todo caso:

- La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada de los mismos.
- La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
- La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal.

- En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia.

A los efectos de las dos primeras funciones, la Diputación:

- Aprueba anualmente un Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia.
- Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación.

En nuestro ámbito le corresponde a las Diputaciones la competencia de asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

En la organización provincial nos encontramos con una estructura parecida a la municipal, teniendo como órganos necesarios al Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno (Comisión de Gobierno Insular en el Cabildo de Tenerife), el Pleno y las Comisiones Informativas.

En los Cabildos merece también destacarse la figura de los Directores Insulares.

La Hacienda Local en la Constitución.

Después de reconocer el **principio de autonomía**, según el art. 142 CE, las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes (**principio de suficiencia**) para el desempeño de sus funciones y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Es decir, la Constitución establece que obligatoriamente las Entidades Locales tendrán tributos propios, que gestionarán en el marco de su autonomía.

Asimismo, como el resto de las Administraciones Públicas adecuará sus actuaciones al **principio de estabilidad presupuestaria**, debiendo presentar equilibrio presupuestario.